

1525358-68.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202199/2022 - 08º D.P. BRAS, 26358330 - 08º D.P. BRAS, 2202199 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHALTON GENARO CERVERA MANARA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525358-68.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525358-68.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202199/2022 - 08º D.P. BRAS, 26358330 - 08º D.P. BRAS, 2202199 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHALTON GENARO CERVERA MANARA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de CHALTON GENARO CERVERA MANARA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no inciso II do §4º do art. 155 do Código Penal. Consta na exordial que, em 26 de julho de 2022, por volta das 12h20min, no interior de um ônibus de transporte coletivo de passageiros que trafegava pela Avenida Rangel Pestana, próximo ao número 2151, Brás, nesta cidade e comarca, o

acusado teria subtraído para si, mediante destreza, cem reais de A.M.S.. A denúncia foi recebida (fls. 87/89), providência ratificada a fls. 129. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 121), ofertou resposta à acusação (fls. 126/127). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu por furto simples. A douta advogada, por sua vez, aduzindo tese de insignificância para e ausência de provas, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da tentativa, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu por furto simples. Os policiais militares José Antônio e Fernando relataram que, após ter sido acionados por testemunhas, localizaram o réu no interior de um ônibus. A vítima o acusou de ter furtado dinheiro de seu bolso, fato que foi de pronto percebido por ele. Disseram que outros passageiros confirmaram a versão da vítima. Interrogado em juízo, Chalton confirmou ter subtraído, do bolso da vítima, duas cédulas de cinquenta reais. Afirmou que a vítima de pronto notou a subtração, momento em que o réu fingiu que o dinheiro havia caído ao solo. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas. A prova testemunhal coligida, como explicitado, demonstrou que os fatos se deram parcialmente na forma preconizada na exordial acusatória. Ademais, o réu é confesso. Entretanto, quanto à qualificadora de destreza, a circunstância não se verificou eis que a vítima de pronto notou a ação do réu. A tese de insignificância não prospera. O valor da “res” não é a única circunstância a ser considerada. Admitir o afastamento da incidência do Direito Penal significaria autorizar a autotutela. A testemunha José Antonio inclusive, neste ponto, referiu o ânimo das testemunhas em agredir o acusado. Por sua vez, o próprio réu disse que a vítima o agrediu assim que notou a prática delitiva, que se consumou, aliás, posto que houve retirada efetiva do dinheiro do bolso onde estava. Neste ponto, a posse do bem por período considerável não constitui elemento do tipo penal em questão. A subtração de fato ocorreu, o que basta. No que tange, ainda, à tese de insignificância, não bastasse a comprovada indignação da vítima ao ser furtada, tem-se que estamos diante de réu cujo meio de vida é a prática de delitos patrimoniais, o que, de per si, afastaria totalmente a aplicação da tese mencionada. O réu é reincidente específico três vezes, sendo esta a quinta vez que sofre condenação por furto. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixo a sanção-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. A confissão não tem o condão de atenuar as sanções porquanto arbitradas no mínimo patamar abstratamente previsto, consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Colendo STJ. Em face da reincidência - circunstância agravante que considero presente três vezes na forma específica com base nas condenações das 11ª, 12ª e 23ª Varas Criminais desta Capital (fls. 114/118) - é de rigor a exasperação das reprimendas em dois terços: 1 ano, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. Neste ponto, há que ser afastada a tese que prevê como possível a compensação da circunstância agravante da reincidência pela confissão. Inexiste previsão legal para tanto e admissão neste sentido configuraria verdadeira afronta ao imperativo constitucional da legalidade. Ademais, não se pode admitir como plausível que as referidas circunstâncias sejam tidas como equivalentes, mormente porque estamos diante de réu três vezes reincidente. Enquanto a reincidência é situação que denota contumácia na vida criminosa a confissão é aleatória e ocorre apenas no interesse do apenado lograr redução de pena. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto, conforme prevê a alínea “b” do §2º do art. 33 do CP, em face da reincidência. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR CHALTON GENARO CERVERA MANARA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 155 do CP, às penas de 1 anos, 8 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 16 dias-

multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada em audiência, sai o presente intimado. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA